EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI nº 0073/2026

"Modifica art. 1º, Art. 7º e o Anexo I e Demonstrativo de Impacto Orçamentário do presente projeto de lei 0073/2026"

Os Vereadores infra-assinados, no uso das atribuições que lhes confere o art. XX, inciso XX do Regimento Interno desta Casa Legislativa encaminha à apreciação e posterior votação a seguinte Emenda Modificativa:

Modifica art. 1º, Art. 7º e o Anexo I e Demonstrativo de Impacto Orçamentário do presente projeto de lei 0073/2026, passando a constar da seguinte maneira:

"Art. 1º. Os cargos da carreira da Guarda Municipal de São Luís passam a ser remunerados exclusivamente por **Subsídio**, fixado em parcela única, sendo o respectivo Escalonamento Vertical com seus índices, nos termos do Anexo I."

[...]

Art.7º. A jornada de trabalho dos integrantes da Guarda Municipal de São Luís será estabelecida de acordo com a natureza das atividades desempenhadas, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser cumprida nos seguintes regimes:

I – Escala administrativa de 6 (seis) horas diárias, em dias úteis;

II - regime de plantão em escala de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de descanso (12x60);

III - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso (24x72);

IV - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 96 (noventa e seis) horas de descanso (24x96);

V - regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 120(cento e vinte) horas de descanso (24x120).

§ 1º. Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que a jornada seja inferior a 12 (doze) horas de serviço.

§ 2º. Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que o servidor Guarda Municipal tenha alternância entre os ciclos diurno e noturno em uma mesma escala de trabalho.

§ 3º. A carga horária mensal de referência é de 120 (cento e vinte) horas, sendo que todo trabalho prestado além desse limite gerará direito à "Indenização por Atividade Especial", na forma da lei específica.

[...]

ANEXO I
TABELA DE SUBSÍDIOS DA CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL

CLASSES	NÍVEIS	ESCALONAMENTO	SUBSÍDIO
INSPETOR REGIONAL	GVIII	1,000	R$ 17.000,00
INSPETOR 1. CLASSE	GVII	0,824	R$ 14.000,00
INSPETOR 2. CLASSE	GVI	0,735	R$ 12.500,00
SUBINSPETOR	GV	0,618	R$ 10.500,00
CLASSE DISTINTA B	GIV	0,529	R$ 9.000,00
CLASSE DISTINTA A	GIII	0,500	R$ 8.500,00
1. CLASSE	GII	0,471	R$ 8.000,00
2. CLASSE	GI	0,438	R$ 7.450,00

Demonstrativo de Impacto Orçamentário

Art. 16, inciso I, LC 101/2000

	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
2026	R$ 75.303.025,80	R$ 6.936.372,52	**R$ 82.239.398,32**	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	**R$ 94.678.326,98**	**R$ 12.438.928,66**

	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
2027	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	**R$ 94.678.326,98**	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	**R$ 99.225.837,33**	**R$ 4.547.510,35**

	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
2028	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	**R$ 99.225.837,33**	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	**R$ 99.225.837,33**	**R$ 0,00**

JUSTIFICATIVA

A Emenda Modificativa ora apresentada visa à adequação da tabela de subsídios da carreira da Guarda Municipal, promovendo a necessária atualização remuneratória e o alinhamento com a estrutura hierárquica prevista na legislação vigente.

Do ponto de vista **constitucional**, a proposta encontra respaldo no art. 39, §1º, da Constituição Federal, que assegura a observância de critérios como a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos** na fixação da remuneração dos servidores públicos.

Além disso, está em consonância com os princípios da:

- **Dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III, CF);
- **Valorização do trabalho** (art. 1º, IV, CF);
- **Eficiência administrativa** (art. 37, caput, CF).

A reestruturação da tabela de subsídios não deve ser compreendida como simples reajuste financeiro, mas como medida de reorganização interna da estrutura remuneratória, voltada à coerência entre os níveis da carreira e à valorização da função exercida pelos integrantes da Guarda Municipal.

Importante destacar que a presente modificação **acarreta aumento do custo global do Projeto de Lei**, no entanto, faz-se o uso de remanejamento de verba orçamentária prevista no projeto de lei nº. 0073/2026, somando-se ao impacto já previsto e assumido pelo Munícipio de São Luís, o remanejamento será no importe de R$8.680.196,17 para o ano de 2026, de R$12.511.038,83 para o ano de 2027, e de R$12.511.038,83 para o ano de 2028, efetuando a reestruturação da distribuição remuneratória.

Dessa forma, **não há impacto financeiro adicional**, nem criação de despesa nova, razão pela qual a emenda **não demanda a elaboração de novo estudo de impacto orçamentário-financeiro**, mantendo-se compatível com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Sob o aspecto **técnico-administrativo**, a emenda:

- Corrige distorções na estrutura remuneratória;
- Reforça a progressividade entre os níveis da carreira;
- Assegura coerência entre atribuições e remuneração;
- Evita defasagens que possam comprometer a atratividade e permanência dos servidores na carreira.

No campo **político-institucional**, é importante destacar que a valorização da Guarda Municipal reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, contribuindo para:

- A melhoria da segurança pública municipal;

- O fortalecimento da presença institucional do Município;
- A elevação do moral da tropa;
- A redução da evasão de profissionais qualificados.

Ademais, a medida demonstra o compromisso do Poder Legislativo com o reconhecimento da relevância social da categoria, promovendo justiça remuneratória e respeito aos profissionais que atuam diariamente em prol da coletividade.

Dessa forma, a Emenda Modificativa representa um avanço necessário, responsável e juridicamente adequado, devendo ser aprovada como instrumento de valorização funcional e aprimoramento da Administração Pública, **sem implicar aumento de despesa pública**.

Em relação à modificação do art. 7º do Projeto de Lei nº XXXX/2026, A presente emenda tem por finalidade aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei, estabelecendo uma jornada de trabalho compatível com a natureza peculiar das atividades desempenhadas pelos integrantes da Guarda Municipal de São Luís, assegurando maior segurança jurídica, valorização profissional e eficiência na prestação do serviço público.

A fixação da jornada semanal em **30 (trinta) horas**, com carga horária mensal de referência de **120 (cento e vinte) horas**, observa as características próprias da atividade da Guarda Municipal, que se desenvolve de forma ininterrupta, em regime operacional, com elevada exigência física, mental e emocional, além da permanente exposição a situações de risco. Trata-se de atividade distinta daquela desempenhada pelos servidores administrativos, razão pela qual demanda disciplina específica.

A medida encontra respaldo nos princípios constitucionais da **dignidade da pessoa humana**, da **eficiência administrativa**, da **valorização do servidor público**, da **razoabilidade** e da **proporcionalidade**, previstos nos arts. 1º, III, e 37, caput, da Constituição Federal. Jornadas excessivas ou superiores à carga horária de referência comprometem não apenas a saúde física e mental dos agentes, mas também a qualidade do serviço prestado à população, aumentando o risco de falhas decorrentes do desgaste funcional.

A previsão de jornada de 30 horas semanais harmoniza-se com a realidade operacional atualmente adotada pela corporação, conferindo tratamento uniforme aos servidores e evitando interpretações que possam ampliar a carga horária ordinária sem a correspondente contraprestação.

O § 1º busca impedir a instituição de escalas de plantão com jornadas inferiores a 12 (doze) horas. Tal vedação preserva a lógica operacional da Guarda Municipal, evita a

fragmentação excessiva das escalas, reduz custos administrativos decorrentes de trocas de turno e deslocamentos, além de proporcionar maior continuidade nas ações de patrulhamento e atendimento à população.

Já o § 2º estabelece, de forma objetiva, que a carga horária mensal de referência corresponde a **120 (cento e vinte) horas**, assegurando que toda atividade prestada além desse limite seja devidamente indenizada por meio da **Indenização por Atividade Especial**, nos termos da legislação específica. A medida prestigia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, impedindo que o servidor seja compelido a prestar trabalho extraordinário sem a correspondente compensação financeira.

Importa destacar que a emenda não impede a Administração de organizar as escalas conforme a necessidade do serviço, preservando sua discricionariedade para definir a distribuição das jornadas, desde que respeitados os limites legais e o direito do servidor à indenização pelo labor excedente.

Por fim, a alteração proposta fortalece a política de valorização da Guarda Municipal de São Luís, compatibilizando a jornada de trabalho com a natureza da atividade operacional, promovendo melhores condições de trabalho, maior qualidade de vida aos servidores e, como consequência, serviços mais eficientes e seguros para a sociedade.

Diante do exposto, a presente emenda merece aprovação por atender ao interesse público, prestigiar os princípios constitucionais da Administração Pública e assegurar tratamento justo e adequado aos integrantes da Guarda Municipal de São Luís.